

Çekişmeli Boşanma Davası: Süreç, Boşanma Sebepleri ve Süre Analizi

Türk Medeni Kanunu m.161-166 ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Kapsamlı Rehber

Bu rehber, Türk Medeni Kanunu ve Yargıtay'ın yerleşik içtihadı esas alınarak 2026 yılı itibarıyla güncellenmiştir.

Özet

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin evliliği sonlandırma kararında veya velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi ikincil konularda anlaşamadığı, mahkemenin iddiaları bağımsız biçimde araştırdığı dava türüdür. Boşanma kararı verilebilmesi için kanunda sayılan sebeplerden en az birinin somut delille kanıtlanması gerekir. Dava, dilekçeler teatisi, ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve karar olmak üzere beş usuli aşamadan geçer; ilk derece süreci ortalama 18-36 ay, istinaf ve temyiz dahil kesinleşme ise 4-5 yılı bulabilir.

"Ne Kadar Sürer?" Sorusundan Önce Bilinmesi Gerekenler

Çekişmeli boşanma davasına başlayan kişilerin neredeyse tamamının ilk sorusu süreyle ilgilidir. Ancak süreyi belirleyen tek etken mahkemenin yoğunluğu değildir; hangi boşanma sebebine dayanıldığı, delillerin niteliği ve usul kurallarına ne kadar dikkat edildiği de sürecin seyrini doğrudan etkiler. Bir dilekçede eksik bırakılan tek bir talep, aylar sonra telafisi mümkün olmayan bir hak kaybına dönüşebilir.

Bu rehberde çekişmeli boşanmanın hukuki temeli, kanunda sayılan boşanma sebepleri, davanın beş aşaması, süreyi uzatan faktörler ve sahada en sık karşılaşılan usul hataları ele alınmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin evlilik birliğini sonlandırma kararı üzerinde veya boşanmaya bağlı velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi mali ve hukuki sonuçlarda anlaşamaması durumunda açılır. Anlaşmalı boşanmanın aksine, burada tarafların menfaat çatışması söz konusudur ve iddiaların doğruluğu mahkemece bağımsız olarak araştırılır.

Mahkemenin görevi yalnızca evliliğin sona erip ermeyeceğine karar vermekle sınırlı değildir. Velayet düzenlemesi, çocukların üstün yararının gözetilmesi, nafaka miktarının tarafların sosyal ve ekonomik durumuna göre belirlenmesi ve evlilik birliğinin sarsılmasında kusurun adil biçimde dağıtılması da aynı yargılama içinde karara bağlanır.

Boşanma Sebepleri: Hangi Şartlar Aranır?

Türk Medeni Kanunu, boşanma sebeplerini genel ve özel sebepler olarak ikiye ayırır. Bu sebepler ayrıca mutlak ve nisbi sebepler olarak da sınıflandırılır. Mutlak sebeplerde eylemin ispatlanması boşanma kararı için tek başına yeterlidir; nisbi sebeplerde ise eylemin yanı sıra ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelip gelmediği de araştırılır.

Genel Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını düzenler. Bu, kanunun en geniş uygulama alanına sahip maddesidir: evlilik ilişkisinin fikri, ruhi ve bedeni temellerinin çökmesi, taraflar arasındaki asgari saygı ve sevgi bağının ortadan kalkmasıdır. Süreklilik arz eden hakaretler, fiziksel şiddet eğilimi, eşin ailesine yönelik ağır haksızlıklar, aileyi kasıtlı biçimde ekonomik darlığa düşürme ve güven sarsıcı davranışlar bu maddenin ana unsurlarıdır.

Aynı maddenin dördüncü fıkrası ayrı bir ihtimali düzenler: herhangi bir sebeple açılan bir boşanma davası reddedilir ve kararın kesinleşmesinden itibaren üç yıl geçerse, ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin talebiyle doğrudan boşanmaya hükmedilir. Bu,

mutlak nitelikte bir sebeptir.

Özel Boşanma Sebepleri

- Zina (Türk Medeni Kanunu m.161):** Eşlerden birinin evlilik sürerken üçüncü bir kişiyle rıza dahilinde cinsel ilişkide bulunmasıdır. Mutlak bir sebeptir; öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve eylemden itibaren 5 yıllık hak düşürücü sürelerle tabidir. Otel kayıtları, banka ekstreleri, fotoğraf ve mesajlar en yaygın ispat vasıtalarıdır.
- Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (m.162):** Eşin yaşam hakkına yönelik saldırılar, işkence ve ağır darp eylemleri veya kişinin şeref ve haysiyetini hedef alan ağır saldırılar bu kapsamda değerlendirilir.
- Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (m.163):** Diğer eşin toplum içindeki konumunu zedeleyen küçük düşürücü bir suçun işlenmesi veya kumar bağımlılığı, fuhuş gibi haysiyetsiz bir yaşam tarzının sürekli kılınmasıdır.
- Terk (m.164):** Evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla haklı bir neden olmaksızın ortak konuttan ayrılan veya dönmeyen eşe karşı açılır. Ayrılık en az 6 ay sürmüş olmalı ve mahkeme veya noter kanalıyla usulüne uygun bir geri dönüş ihtarı yapılmış olmalıdır.
- Akl hastalığı (m.165):** Eşlerden birinin resmi sağlık kurulu raporuyla iyileşmesi mümkün olmadığı tespit edilen bir akıl hastalığına yakalanması ve bu durumun ortak hayatı diğer eş için çekilmez hale getirmesidir. Nisbi bir sebeptir; çekilmezlik şartı mutlaka aranır.

Davanın Beş Usuli Aşaması

Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca çekişmeli boşanma yargılaması, birbirini takip eden beş aşamadan oluşur. Bu aşamalarda yapılacak bir usul hatası veya kaçırılan bir süre, davanın seyrini tamamen değiştirebilir.

Aşama	Süreç Detayı
1. Dilekçeler Teatisi	Dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 haftalık cevap süresi başlar. Davacı cevaba cevap (replik), davalı ikinci cevap (dúprik) dilekçesi sunar. Bu aşamada sunulmayan deliller sonradan dosyaya eklenemez.
2. Ön İnceleme	Hakim, dava şartlarını ve ilk itirazları karara bağlar, uyuşmazlık konularını tutanağa geçirir. Taraflara delillerini sunmaları için 2 haftalık kesin süre verilir.
3. Tahkikat	Davanın esasına girilen en uzun aşamadır. Tanıklar dinlenir, tarafların sosyal ve ekonomik durumu kolluk marifetiyle araştırılır, velayet söz konusuysa pedagog ve psikologdan uzman raporu alınır.
4. Sözlü Yargılama	Tahkikat tamamlandıktan sonra taraflara esasa ilişkin son beyanları sorulur; avukatlar dosyadaki delilleri özetler.
5. Hüküm ve Karar	Kısa karardan sonra 1 ay içinde gerekçeli karar yazılır. Tebliğden itibaren 2 hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yoluna başvurulabilir.

Dava Ne Kadar Sürer? Süreyi Etkileyen Faktörler

Süreç üç kademedede değerlendirilebilir. İlk derece aşaması, yani aile mahkemesindeki süreç, ortalama 18 ile 36 ay arasında sürer; büyükşehirlerdeki adliyelerde iş yükü nedeniyle bu süre üst sınıra yaklaşır. Pedagog, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanların randevu yoğunluğu ve rapor hazırlama süreleri, duruşma aralarının 4-6 aya kadar açılmasına neden olabilir; tanıkların duruşma gününde hazır olmaması da süreci uzatan bir diğer etkidir.

Aile mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulursa dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilir ve inceleme ortalama 12-18 ay sürer. Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı temyiz yolu açıksa Yargıtay incelemesi yaklaşık 10-14 ay daha gerektirir. Toplamda kesinleşme süresi 4-5 yılı bulabilir.

Olay Özeti

Davacı Canan Hanım ile davalı Murat Bey 8 yıllık evli olup bu evlilikten 5 ve 7 yaşlarında iki çocukları bulunmaktadır. Murat Bey'in evlilik süresince eşine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanması,

ortak konutun giderlerini karşılamaktan kaçınması ve başka bir kadınla sürekli iletişim halinde olması nedeniyle evlilik birliği sarsılmıştır. Canan Hanım, çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat talepli çekişmeli boşanma davası açmıştır.

Yargılama ve İspat Süreci

Mahkeme ön inceleme aşamasının ardından tahkikata geçmiş; Canan Hanım'ın sunduğu otel konaklama kayıtları, GSM arama detay raporları ve tanık beyanlarıyla Murat Bey'in kusurlu hareketleri kanıtlanmıştır. Sosyal ve ekonomik durum raporunda Murat Bey'in yüksek gelir grubunda olduğu, Canan Hanım'ın ise düzenli bir gelirin bulunmadığı saptanmıştır.

Hukuki Hüküm

26 ay süren yargılama sonunda mahkeme, tarafların Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinin birinci fıkrası uyarınca boşanmalarına, çocukların velayetinin anneye verilmesine, çocuklar lehine iştirak ve Canan Hanım lehine yoksulluk nafakasına hükmetmiş; Murat Bey'in tam kusurlu eylemleri nedeniyle 400.000 TL maddi ve manevi tazminatın kendisinden tahsiline karar vermiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Çekişmeli açılan bir dava sonradan anlaşmalıya dönüşebilir mi?

Evet. Taraflar yargılamanın her aşamasında, hüküm kurulup dosya istinafa gitmeden önce dahi bir araya gelerek anlaşmalı boşanma protokolü imzalayabilir. Bu durumda mahkeme duruşma gününü öne alarak tarafları dinler ve davayı tek celsede sonlandırabilir; bu da ciddi bir zaman tasarrufu sağlar.

Geçici nafaka ve velayet tedbirleri ne zaman devreye girer?

Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesi uyarınca, dava açılmasıyla birlikte hakim, davanın devamı süresince eşlerin barınması, geçimi, malların yönetimi ve çocukların bakımıyla ilgili gerekli geçici önlemleri resen alır. Bu kapsamda dava başında tedbir velayeti ve tedbir nafakası karara bağlanır ve dava bitene kadar uygulanır.

Düğün takıları çekişmeli davada nasıl değerlendirilir?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun yerleşik içtihadına göre, düğünde takılan ziynet eşyaları cinsi ve kime takıldığı fark etmeksizin, aksine bir örf-adet veya yazılı sözleşme bulunmadıkça kadının kişisel malı sayılır. Erkek eş, takıların kendisinde kalması gerektiğini iddia ediyorsa bunu ispatlamakla yükümlüdür.

Dikkat: Hak Kaybına Yol Açan Usul Hataları

İddianın genişletilmesi yasağı: Dilekçeler teatisi aşamasında açıkça belirtilmeyen bir vakıaya, tahkikat aşamasında yeni bir delil bulunsa dahi dayanılması usulen yasaktır.

Hukuka aykırı delil kullanımı: Eşin rızası dışında yerleştirilen gizli kameralar veya casus yazılımlarla elde edilen telefon dökümleri mahkemece delil olarak kabul edilmez; bu delilleri sunan taraf hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan ceza davası açılması riski doğar.

Sonuç

Çekişmeli boşanma davası, hem maddi hukuk hem de usul hukuku bakımından sıkı kurallara bağlıdır. Doğru boşanma sebebinin seçilmesi, dilekçeler aşamasında tüm taleplerin eksiksiz ileri sürülmesi ve delillerin hukuka uygun biçimde toplanması, sürecin süresini ve sonucunu doğrudan belirler.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar ve örnek senaryolar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her aile yapısı ve hukuki uyumsuzluk kendine özgü usuli kurallara tabidir; olası hak kayıplarının önüne geçilmesi için sürecin bir avukat desteğiyle yürütülmesi tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

